

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir qualificadas:

LOCADORA: ZANATTA TERRAPLANAGEM, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº **14.103.971/0001-71**, com sede na Rua Valentim Tozzi, nº 100, Bairro Santa Terezinha, Piracicaba/SP, telefone (19) 99230-9305, doravante denominada simplesmente **LOCADORA**.

LOCATÁRIA: JPR CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM AGRO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº **52.778.106/0001-14**, com sede na Rua Dr. Alberto Gaspar Gomes, nº 789, Centro, Batatais/SP, CEP 14.300-083, neste ato representada por seu sócio-administrador **Sr. CASSIO REIS NUNES PEREIRA**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 46.816.925 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº **355.529.628-00**, residente e domiciliado na Rua Conde Francisco Matarazzo, nº 445, Campos Elíseos, CEP 14.080-330, Ribeirão Preto/SP, doravante denominada simplesmente **LOCATÁRIA**.

As partes têm, entre si, justo e contratado o presente **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO POR PRAZO DETERMINADO**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a locação, **sem operador**, dos seguintes equipamentos, de propriedade e/ou legítima posse da LOCADORA:

Item	Equipamento	Valor mensal
1	Caminhão Mercedes-Benz Axor 3344, tração 6x4 (traçado), caçamba basculante, ano de fabricação/modelo 2008/2009, cor branca, combustível diesel, placa CSK5J96, Renavam 00129834939, chassi 9BM9584719B639454 — sem operador	R\$ 15.000,00
2	Retroescavadeira / máquina Volvo, tracionada (traçada), ano 2012 — sem operador	R\$ 15.000,00
TOTAL MENSAL DA LOCAÇÃO		R\$ 30.000,00

1.2. Os equipamentos são entregues em perfeitas condições de uso e funcionamento, conforme laudo de vistoria de entrega que integra este contrato como anexo.

1.3. Eventual indisponibilidade temporária de um dos equipamentos por defeito não imputável à LOCATÁRIA suspende, proporcionalmente, o valor mensal correspondente àquele equipamento durante o período de paralisação.

CLÁUSULA 2ª — DO PRAZO E DA RENOVAÇÃO MENSAL

2.1. A locação vigora pelo prazo de **30 (trinta) dias**, com início em **17 de junho de 2026**, data da retirada do maquinário pela LOCATÁRIA.

2.2. Findo o período inicial, o contrato será **renovado automaticamente por sucessivos períodos de 30 (trinta) dias**, nas mesmas condições, salvo manifestação em contrário de qualquer das partes.

2.3. Qualquer das partes poderá optar pela **não renovação** ao término de cada período mensal — a LOCADORA por necessitar do maquinário, ou a LOCATÁRIA por não mais necessitar dele —, mediante comunicação escrita à outra parte com antecedência mínima de **5 (cinco) dias** do fim do período vigente, **sem incidência de qualquer multa rescisória**, ficando devidos apenas os valores proporcionais ao período efetivamente utilizado e eventuais reparos por danos.

CLÁUSULA 3ª — DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor total da locação é de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês**, correspondente a R\$ 15.000,00 pelo caminhão e R\$ 15.000,00 pela máquina/retroescavadeira.

3.2. O pagamento de cada período mensal deverá ser efetuado em até **5 (cinco) dias** contados do início do respectivo período. O primeiro pagamento vence em **22 de junho de 2026**.

3.3. Os pagamentos serão realizados por meio de:

- **PIX (CNPJ):** 14.103.971/0001-71 — Zanatta Terraplanagem
- **Banco:** Bradesco

CLÁUSULA 4ª — DA ENTREGA E DA VISTORIA

4.1. No ato da entrega e no ato da devolução será realizada vistoria dos equipamentos, registrada em laudo assinado por ambas as partes, com fotografias, descrevendo o estado de conservação, horímetro/quilometragem, pneus, implementos e acessórios.

4.2. A LOCATÁRIA declara receber os equipamentos em perfeito estado, obrigando-se a devolvê-los nas mesmas condições, ressalvado o desgaste natural decorrente do uso normal e adequado.

CLÁUSULA 5ª — DO USO E DA CONSERVAÇÃO

5.1. Os equipamentos serão utilizados exclusivamente pela LOCATÁRIA, por meio de motorista/operador devidamente habilitado, em atividades lícitas e compatíveis com sua finalidade, sendo vedado o uso por terceiros ou para fins diversos.

5.2. A LOCATÁRIA é a única responsável pela guarda, segurança e correta operação dos equipamentos durante toda a vigência do contrato, devendo comunicar imediatamente à LOCADORA qualquer dano, acidente, furto, roubo, sinistro ou ameaça de terceiros.

CLÁUSULA 6ª — DA MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL E ENCARGOS DE USO

6.1. Correm por conta exclusiva da LOCATÁRIA, durante a vigência: combustível, óleos e lubrificantes, filtros, limpeza, lavagem e a manutenção preventiva de rotina recomendada pelo fabricante.

6.2. A LOCATÁRIA utilizará somente combustível e lubrificantes recomendados pelo fabricante e respeitará os prazos de troca de óleo.

6.3. Os reparos decorrentes de mau uso, operação inadequada, sobrecarga ou negligência da LOCATÁRIA correm por sua conta exclusiva. Os reparos decorrentes de desgaste natural, defeito mecânico preexistente ou vício oculto correm por conta da LOCADORA.

CLÁUSULA 7ª — DO SEGURO E DA FRANQUIA

7.1. É obrigação exclusiva da LOCATÁRIA contratar e manter, às suas expensas, durante toda a vigência do contrato e de suas renovações, **seguro** dos equipamentos locados com cobertura contra **roubo, furto, incêndio, colisão, danos e demais sinistros**, bem como cobertura de **responsabilidade civil contra danos a terceiros** (materiais e corporais).

7.2. Ocorrendo qualquer sinistro, a LOCATÁRIA é integral e exclusivamente responsável pelo **pagamento da franquia do seguro**, bem como por toda e qualquer despesa não coberta pela apólice.

7.3. Em caso de **roubo, furto ou perda total** sem recuperação do equipamento, a LOCATÁRIA responderá pela indenização do valor de mercado do bem, acionando o seguro por ela contratado, sem prejuízo da continuidade do pagamento dos aluguéis até a efetiva quitação/indenização.

7.4. A LOCADORA poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação da contratação e vigência do seguro.

CLÁUSULA 8ª — DAS INFRAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO

8.1. A LOCATÁRIA é responsável por todas as infrações e multas de trânsito cometidas durante a vigência do contrato, incluindo o pagamento dos valores e a assunção da pontuação, comprometendo-se a fornecer a documentação exigida pelo órgão de trânsito no prazo indicado.

CLÁUSULA 9ª — DOS IMPOSTOS E ENCARGOS DO VEÍCULO

9.1. Os tributos e encargos próprios do veículo — IPVA, seguro obrigatório (DPVAT) e licenciamento anual — serão suportados exclusivamente pela LOCADORA.

CLÁUSULA 10ª — DA RESPONSABILIDADE POR DANOS

10.1. A LOCATÁRIA responde civil e criminalmente por todos os danos causados aos equipamentos, a terceiros ou a si própria durante a vigência do contrato, na qualidade de única possuidora e responsável pela operação.

10.2. A LOCATÁRIA indenizará a LOCADORA por quaisquer danos, avarias ou prejuízos verificados na devolução que excedam o desgaste natural, mediante orçamento de reparo.

CLÁUSULA 11ª — DA PROIBIÇÃO DE SUBLOCAÇÃO E CESSÃO

11.1. É vedada a sublocação, o empréstimo, a cessão ou a transferência, total ou parcial, dos equipamentos a terceiros, a qualquer título, sem prévia e expressa autorização escrita da LOCADORA, sob pena de rescisão imediata e responsabilização por perdas e danos.

CLÁUSULA 12ª — DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A LOCADORA poderá fiscalizar, a qualquer tempo e mediante aviso prévio razoável, o estado e as condições de uso dos equipamentos, obrigando-se a LOCATÁRIA a facultar o acesso.

CLÁUSULA 13ª — DA DEVOLUÇÃO

13.1. Encerrado o contrato por qualquer motivo, a LOCATÁRIA devolverá os equipamentos à LOCADORA nas mesmas condições em que os recebeu, ressalvado o desgaste natural, no local indicado pela LOCADORA.

13.2. Não devolvido o equipamento na data devida, a LOCATÁRIA pagará o aluguel proporcional pelo período de retenção, sem prejuízo das perdas e danos, respondendo inclusive por caso fortuito enquanto detiver o bem.

CLÁUSULA 14ª — DA RESCISÃO

14.1. Sem prejuízo da faculdade de não renovação prevista na Cláusula 2.3 (que não enseja multa), o contrato poderá ser rescindido por descumprimento de qualquer cláusula, hipótese em que a parte infratora responderá por perdas e danos.

14.2. O inadimplemento e o uso indevido dos equipamentos autorizam a LOCADORA a rescindir imediatamente o contrato e a retomar os bens, independentemente de aviso prévio.

CLÁUSULA 15ª — DO INADIMPLEMENTO

15.1. O atraso no pagamento sujeita a LOCATÁRIA a **multa de mora de 10% (dez por cento)** sobre o valor devido, **juros de 1% (um por cento) ao mês** calculados pro rata die e, em caso de cobrança administrativa ou judicial, **honorários advocatícios de 20% (vinte por cento)** sobre o valor devido.

15.2. O inadimplemento de qualquer parcela acarreta o vencimento antecipado das demais obrigações e autoriza a retomada imediata dos equipamentos.

CLÁUSULA 16ª — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Este contrato obriga as partes e seus sucessores. Qualquer alteração somente terá validade se feita por escrito e assinada por ambas as partes.

16.2. A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra não importa em novação nem renúncia de direitos.

CLÁUSULA 17ª — DO FORO

17.1. As partes elegem o foro da Comarca de **Piracicaba/SP**, sede da LOCADORA, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Piracicaba/SP, 17 de junho de 2026.

ZANATTA TERRAPLANAGEM

CNPJ 14.103.971/0001-71 — LOCADORA

JPR CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM AGRO LTDA

CNPJ 52.778.106/0001-14 — LOCATÁRIA

Cassio Reis Nunes Pereira — CPF 355.529.628-00 (Sócio-Administrador)

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: